

欠条展期协议



协议编号：1177338591810891780

本人已认真阅读和充分理解本协议各条款，尤其是加粗条款，本人知晓一经点击已阅读并同意本协议，即视为对本协议的理解和接受，且同意本协议对本人具有法律约束力。若本人不同意本协议的任何内容或无法准确理解相关条款，将不会实施后续操作。本人的任何操作视为对本协议全部内容的认可或同意。

甲方（债权人）：刘国亮

身份证号码：210282199308103416

乙方（债务人）：潘勃林

身份证号码：342622199301071374

经债权人与债务人双方协商一致，就编号1076106764518125570的《欠条协议》（如对该欠条已进行过展期的，则还包括已签署的《欠条展期协议》，以下统称“原协议”）项下的欠款展期事宜，在北京市石景山区签署本协议，达成协议条款如下：

第一条 欠款展期

1.欠款展期详细信息如下表所示：

欠款展期本金和利息（以下简称“本息”）金额	人民币24530.36，大写贰万肆千伍佰叁拾叁元叁角陆分
欠款展期后的利率	年化24.00%，自2020年09月30日开始按此利率计息，展期期间内所产生利息均不加入本金重复计算利息
展期期间	26日，自2020年09月30日至 2020年10月25日
还款方式	按照《还款计划表》还款日偿还欠款本金和利息（以下简称“本息”）

2.债权人发起展期时，有权选择先行要求债务人支付截止至展期发起日已产生的全部或部分利息，具体的利息金额以债权人发起展期时实际填写的数额为准；债务人确认展期的，应当于确认展期时向债权人支付前述利息。**债务人应自行承担在确认展期时未支付利息而导致展期失败的后果。**

3.债务人发起展期时，可选择向债权人支付截止至展期发起日已产生的全部或部分利息，具体的利息金额以债务人发起展期时实际填写的数额为准；债权人确认展期的，债务人应当于确认展期时向债权人支付前述利息。债务人应自行承担在确认展期时未支付利息而导致展期失败的后果。

4.如在开始计算展期起始日前因债务人偿还原协议项下欠款或者债权人及/或债务人实施销账导致债务人应还欠款本息减少的，本协议项下展期本息金额相应减少。

第二条 还款流程

1.债务人应当以欠款展期期限的起始日为起算日，并根据欠款展期后还款日偿还应还的欠款本息，具体的还款日和还款金额详见《还款计划表》。

2.债务人不得迟于《还款计划表》约定的当期还款日0:00起，以手动还款的方式将当期应偿还的欠款展期本息转至债权人支付账户或债权人指定其他账户（以下简称“债权人账户”）；债务人同时不可撤销地授权：自当期还款日0:00起，第三方支付公司或银行可随时将债务人当期应偿还的欠款展期本息从债务人支付账户或债务人指定其他账户（以下简称“债务人账户”）划转至债权人账户。

3.当期还款日的次日为宽限期，债务人在当期还款日24:00前未足额偿还欠款展期本息的，宽限期当日仍以未偿还欠款展期本金为基数，按照本协议第一条约定的欠款利率计收利息；债务人于宽限期当日24:00及以后仍未足额偿还欠款展期本息的，视为债务人违约，自宽限期次日起，以未偿还借款本金为基数，按照24%的年化利率计收利息，直至债务人清偿全部欠款展期本息为止。根据《

还款计划表》债务人为分期还款的，债务人于任何一期还款时出现逾期时，则逾期后的下一期还款时无宽限期，债务人应于逾期后的下一期还款日当日24:00前偿还完毕应还未还的全部欠款展期本息，债务人于还款日当日24:00及以后仍未足额偿还应还未还全部欠款展期本息的，视为债务人违约，自违约之日起，以未偿还欠款本金为基数，按照24%的年化利率计收利息，直至债务人清偿全部欠款展期本息为止。

4. 根据《还款计划表》债务人为分期还款的，债务人于任何一期还款时出现逾期的，如债务人未于逾期后的下一期还款日当日24:00前偿还完毕应还未还的全部欠款展期本息，则本协议项下未到期欠款展期本息全部于前述两期应还欠款的第二期还款日提前到期，并自提前到期日起按照全部未偿还欠款展期本金为基数，按照24%的年化利率计收利息，直至债务人清偿全部未偿还欠款展期本息止，前述情形债务人无法再申请展期。

5. 债务人不可撤销地授权：如债务人未能按时足额支付本协议项下约定应付款项（包括欠款展期本息及其他费用），第三方支付公司或银行发送划扣指令划扣债务人账户中的资金（如有）用于偿付债务人到期应付款项，该等划扣无需债务人另行同意。

第三条 还款顺序

1. 债权人与债务人同意，如存在债务人部分还款情形的，债务人还款及应当支付相关服务方服务费用的顺序以系统规则为准。

2. 债务人发生违约行为的，应向债权人偿付与债权主张有关的实际发生费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、公证费、送达费、公告费、执行费、可预见的律师代理费1000元（含诉讼、仲裁及强制执行程序）及超出前述可预见律师代理费之外的律师费等。债务人违约后全额或部分偿还欠款本息导致仲裁、诉讼案件全部或部分请求撤回或撤诉或撤回执行申请等情形的，不影响前述约定的费用承担。

第四条 还款能力降低与违约债权救济

1. 债务人行为符合以下情形中之任意一种即视为还款能力降低：

（1）在债权人以外任何第三方的其他借款、担保、赔偿、承诺或任何其他债务出现严重违约情况，影响或可能影响债务人在本协议下的还款能力的；

（2）部分或者全部丧失民事行为能力、死亡、被宣告死亡或者被宣告失踪，影响或可能影响债务人还款能力的；

（3）债务人被采取刑事强制措施，影响或可能影响债务人还款能力的；

（4）债务人财产被没收、征用、查封、损坏、扣押、冻结的或债务人财产遭受重大损失，影响或可能影响债务人还款能力的；

（5）债务人因与本债务无关的其他争议致使支付账户被冻结、扣划或被采取纳入失信人名单等执行措施，影响或可能影响债务人还款能力的；

（6）债务人为他人债务提供担保或以其主要财产向第三人抵押、质押，影响或可能影响债务人还款能力的；

（7）出现任何其他影响或可能影响债务人还款能力的事件。

2. 若债权人判断债务人发生前述还款能力降低事件，债权人有权自行或委托借贷宝或其指定的业务运营方采取下列一种或多种措施进行债权救济：

（1）要求债务人立即偿还所有应付款项；

（2）对债务人账户进行冻结等操作；

（3）通过债务人提供的其亲朋好友、紧急联系人、指定联系人等第三人提醒、敦促债务人履行还款义务；

（4）采取法律、法规以及本协议约定的其他救济措施。

3. 债务人行为符合以下情形中任意一种的即视为违约：

（1）债务人欠款到期未足额偿还应付款项的；

（2）债务人提供虚假资料或隐瞒重要事实的。

4. 债权人与债务人同意，若债务人发生违约行为，债权人有权自行或委托借贷宝或其指定的业务运营方采取下列一种或多种措施

协助债权人予以债权救济：

- (1) 要求债务人立即偿还所有应付款；
- (2) 对债务人账户进行冻结等操作；
- (3) 自行或委托第三方通过电话/短信及其他合法方式进行委托提醒还款与调解；
- (4) 在借贷宝或其他渠道披露债务人的违约信息；
- (5) 向债务人提供的其亲朋好友、紧急联系人、指定联系人等第三人提醒、敦促债务人履行还款义务；
- (6) 将债务人违约情况提供给依法成立的个人征信机构；
- (7) 将与债务人违约行为相关的判决书、裁定书、仲裁裁决书等文书用于督促还款用途的公开披露；
- (8) 通过本协议及其从协议、补充协议约定的方式或其他途径收集、核验、储存债务人的信息并用于争议解决的目的，并有权向债权人及其他主体披露债务人相关信息；
- (9) 向有关部门或者单位予以通报；
- (10) 采取法律、法规以及本协议约定的其他救济措施。

第五条 承诺、保证与声明

1. 债权人与债务人的承诺、保证与声明：

- (1) 债权人与债务人在此确认：各自为具有完全民事权利能力和完全民事行为能力主体，有权签订并履行本协议，并充分知晓其行为可能存在的各类风险，由本协议引起的违约偿还及其他风险等均由债权人和债务人自行承担；
- (2) 债权人与债务人在此确认：双方在本协议项下的债权债务关系由双方自行撮合并最终达成，债权人和债务人基于该债权债务关系实施的任何行为及产生的任何后果均不依托于就该债权债务关系为债权人和债务人提供任何相关功能、工具或服务的主体；
- (3) 债权人与债务人保证：本协议的签订及本协议项下约定的各项内容是双方真实意思表示，且本协议项下债权债务关系符合法律法规规定，否则因此产生的一切法律后果均由债权人和债务人自行承担。

2. 债务人的承诺、保证与声明：

债务人承诺并保证：其自身具有与欠款金额相匹配的还款能力并按照本协议约定还款，且还款资金来源是其合法合规的自有资金，不存在“以贷养贷”、“多头借贷”等违法违规行为。

3. 特别承诺条款

- (1) 如果债权人与债务人双方商定先行签订《欠条协议》再发生债权债务关系且相关债权债务关系未实际发生的，或者债务人已根据双方商定通过其他渠道或方式偿还了本协议约定的欠款的，债权人应当配合债务人及时消除《欠条协议》债务余额记录（即销账）。出现本条约定的应当销账的情形，经债务人多次明确告知提醒，债权人仍拒不配合销账，且因此导致债务人违约或违约状态不能及时消除的，债务人可能因此遭受被提醒还款、出现违约记录或无法及时消除违约状态等导致精神损失的情形，债务人可向债权人要求精神损失赔偿金1万元，如果债务人因此遭受如被扣收资金和相关费用等直接经济损失的，债权人亦应退回和赔偿；
- (2) 如果债权人虚构债权债务关系（债权人与债务人之间不存在真实的债权债务关系，或债权人要求债务人确认的债权债务关系与实际不符等情形）而导致债务人因此遭受被提醒还款、出现违约记录或无法及时消除违约状态等导致精神损失的情形，债务人可向债权人要求精神损失赔偿金1万元，如果债务人因此遭受被扣收资金和相关费用等直接经济损失的，债权人亦应退回和赔偿。

第六条 适用法律及争议解决

1. 本协议的签订、履行、终止、解释均适用中华人民共和国法律。

2. 因本协议的履行产生的争议，双方均有权向债务人住所地或债权人住所地有管辖权的人民法院起诉。如相关服务方作为诉讼参与方的，由本协议签订地北京市石景山区有管辖权的人民法院管辖。

第七条 送达

1.债权人及债务人同意以邮寄送达或短信、彩信、微信、电子邮箱等电子送达方式的任意一种为接收本协议当事人之间、相关服务提供方、贷后管理方及人民法院等争议解决机构发送的各类通知、信函、法律文书等的有效送达方式；邮寄地址或电子邮箱以债权人及债务人通过借贷宝客户端另行签订的送达地址确认书中的地址和邮箱为准，邮寄地址、电子邮箱空缺或债权人或债务人未填写送达地址确认书的，户籍地址作为接收上述文书的送达地址。债权人或债务人上传的身份证信息视为债权人或债务人对有效户籍信息或注册地址信息的提供与确认，具有送达方式及据此认定住所地的法律效力。借贷宝或其指定业务运营方或指定贷后管理方依据相关服务协议收集的债权人及债务人信息亦具有送达地址及送达方式的法律效力；户籍地址空缺的，指定短信、微信、彩信等多媒体信息或即时通讯方式或系统推送信息为送达方式。债权人及债务人指定接收前述文件的通讯号码为本人借贷宝账户注册的手机号码。

2.债权人和债务人知晓并同意：采取多种方式向本人送达的，送达时间以上述送达方式中最先送达的为准；在本协议的成立、履行、变更、解除和争议解决中，按上述送达地址邮寄、发送相关文件时，邮寄材料一经寄出或发送的电子数据、通讯信息一经发出，即视为成功送达；若发生送达障碍情形（包括但不限于收件人身份不明、无人签收、地址欠详、地址搬迁、长期未自取、被退回、拒收、电子邮箱不存在、格式无效、通讯工具停机或空号等），以邮寄文件邮戳记载的交寄时间、投递公司网站等载体载明的交寄时间或电子邮箱、短信、彩信、微信、系统推送信息等电子处理方式显示的发出时间视为送达时间。

3.前述送达地址需要变更时，债权人及债务人应于变更事项发生三个工作日内尽快通过借贷宝客户端修改并通知相关方，在修改变更生效前，原址码及送达方式合法有效，因怠于履行送达址码变更通知义务而造成的一切后果（包括但不限于特定权利丧失及损失等）由债权人或债务人自行承担。

第八条 适用法律及争议解决

本协议在履行过程中，如发生任何争议或纠纷，任何一方均应按照原协议有关适用法律及争议解决条款的约定处理。

第九条 其他

1.本协议采用电子文本形式制成，经双方通过补欠条在线同意后生效；如有补充协议，与本协议具有同等法律效力，双方均认可电子文本形式的协议效力。

2.本协议是对原协议部分条款的调整和补充，除涉及上述内容对应条款的调整外，原协议约定的其他各项条款仍然有效。本协议和原协议不可分割，具有同等法律效力。

甲方：刘国亮

乙方：潘勃林

日期：2020年09月29日

还款计划表

{{listWrapper}}